

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2501/2535

นายจิรพันธุ์ คงพันธุ์

โจทก์

นายวินชัย อัสวานุชิต

จำเลย

ไม่มีผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 247

คดีนี้โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับเป็นฎีกาโจทก์สำเนาให้จำเลยแก้ ให้โจทก์ส่งภายใน 15 วัน ไม่นำส่งจะถือว่าทิ้งฎีกา

ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่เดินหมายกรมบังคับคดีนำหมายนัดและสำเนาฎีกาไปส่งให้ทนายจำเลยไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า รอโจทก์แถลง ต่อมาเจ้าพนักงานศาลรายงานว่าจะได้ล่วงเลย ไปมากแล้วแต่โจทก์มิได้ยื่นคำแถลง ศาลจึงมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่ง

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 80,963 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 73,013 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2534 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2534 (อันดับ 84)

เจ้าหน้าที่เดินหมายกรมบังคับคดีได้รายงานต่อศาลว่าส่งหมายนัดและสำเนา
ฎีกาให้ทนายจำเลยไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 ว่า รอ
โจทก์แถลง โดยไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าได้แจ้งคำสั่งศาลให้โจทก์ทราบแล้ว
หรือไม่ต่อมาเจ้าพนักงานศาลรายงานต่อศาลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 ว่าโจทก์ยัง
มิได้ยื่นคำแถลงศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งให้ศาลฎีกาพิจารณา
สั่ง (อันดับ 85 แผ่นที่ 2, อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ได้มีการส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นแล้ว แต่ส่ง
ให้ทนายจำเลยไม่ได้ เจ้าหน้าที่เดินหมายจึงรายงานต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสั่งว่ารอ
โจทก์แถลง โดยไม่ปรากฏว่าทนายโจทก์ได้ทราบคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นแล้ว
ดังนี้ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทึ่งฎีกา จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ ส่งสำเนาฎีกาใหม่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2), 247

พิเคราะห์แล้ว ได้มีการส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นแล้ว แต่ส่ง
ให้ทนายจำเลยไม่ได้ เจ้าหน้าที่เดินหมายจึงรายงานต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสั่งว่ารอ
โจทก์แถลง โดยไม่ปรากฏว่าทนายโจทก์ได้ทราบคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นแล้ว
ดังนี้ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทึ่งฎีกา จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ ส่งสำเนาฎีกาใหม่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2), 247

(สุทธิ อินทุเศรษฐ-ปรีชา ธนानันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ